من غير امره به ففى جواز اكله خلاف لمالك واما اذا اصطاد الحلال صيدا بأمر المحرم ففيه خلاف عندنا فذكر الطحاوى تحريمه على المحرم وقال الجرجانى لا يحرم وقال القدورى هذا غلط واعتمد على رواية الطحاوى قال فى المحيط وهو الصحيح وهو المذكور فى عامة الكتب واما ما وقع فى بعض نسخ شرح الهداية لابن الهمام انه اذا اصطاد الحلال لمحرم صيدا لم يأمره اختلف فيه عندنا فهو خطأ والصواب صيدا امره على ما فى بعض النسخ ثم هذا فى الامر واما الدلالة فهل هى محرمة ففى الهداية والكافى ان فيها روايتين وفى شرح الكنز وشرطه ان لا يكون دالا على الصيد وهو المختار (النوع السابع فى اشجار الحرم) اى فى حكمه (ونباته) اى وسائر ما نبت فيه من الشوك وغيره (وهى) اى اشجاره ونباته (انواع) أى أربعة فى الحكم مختلفة (الاول كل شجر أنبته الناس) أى حقيقة (وهو من جنس ما ينبته الناس) أى عادة (كالزرع) أى المزروعات (الثانى ما أنبته الناس وهو ليس مما ينبتونه عادة كالاراك) بفتح الهمزة وهو شجر المسواك (والثالث ما نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس فهذه الانواع) أى الثلاثة (يحل قطعها) وكذا قلعها والانتفاع بها (ولا جزاء فيها) أى فى قطعها (وأما النوع الرابع فهو كل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس) أى عادة (كام غيلان) بفتح غين معجمة (فهذا محظور القطع) أى قطع كله أو بعضه (والقلع) وفى معناه اجزاؤه (على المحرم والحلال مملوكا كان) أى الشجر بان يكون فى ارض مملوكة لاحد (أو غير مملوك الا اليابس) بعد اطلاق الشجر والنبات عليه حينئذ فانه صار حطبا ينتفع به أو عودا يبنى عليه (والا الاذخر) بكسر همزة وسكون دال معجمة وكسر خاء معجمة نبت معروف يوضع على سقف العمارة وفوق لبنات القبور ويؤخذ منه للبيوت وقع استثناؤه باستدعاء العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم بقوله الا الاذخر فانه لقيننا وقبورنا فقال الا الاذخر (ولو قلع شجرا) أى رطبا (أو حشيشا) أى نباتا نبت بنفسه وهو رطب (فعليه قيمته وان كان مملوكا) أى بان نبت بنفسه فى ارض مملوكة فقطعه أو قلعه (فعليه قيمتان قيمة لحق الشرع وقيمة لمالكه) كذا أطلقه بعضهم وتبعهم المصنف وذكر فى الغاية أنه على قول من أراد ان يملك و [illegible] على قول أبى حنيفة فلا يتصور لانه لا يتحقق عنده تملك ارض الحرم بل هى سوائب عنده ثم وجوب الجزاء ان لم يكن الشجر مملوكا للقاطع ولا يابسا فانه ان كان مملوكا فعليه قيمة واحدة لحق الشرع وان كان يابسا فعليه قيمته لمالكه ولا شىء عليه لحق الشرع وان كان اليابس مملوكا أو غير مملوك لاحد فلا شىء عليه مطلقا (ولو قلعت شجرة) أى يابسة فى الحرم (ان كانت عروقها لا تسقيها فلا بأس بقطعها) أى قطع عروقها كذا عن محمد (ولو قطع شجرة) وكذا ان قطع غصنا منها (فغرم قيمتها ثم غرسها) أى مكانها (فنبتت ثم قلعها ثانيا فلا شىء عليه) لما سبق من الاشارة اليه (ولو حش حشيشا) أى حشيش الحرم (فخرج مكانه مثله بعد الضمان و[illegible]) أى ثم بعد مكانه [illegible] دون الاول (لا) أى لا [illegible] [illegible] [illegible] الشجرة اصلها فى الحل واغصانها فى الحرم فهى من شجر الحل وان كان اصلها فى الحرم [illegible] فى الحل (فهى من شجر الحرم) لان [illegible] [illegible] والاغصان فى [illegible] على الاصل [illegible] [illegible] فى الحل وبعضه فى الحرم فهى من شجر الحرم) [illegible] [illegible] [illegible] (والكمأة) بفتح فسكون فهمزة نبات معروف [illegible] وفى حديث [illegible] الكمأة من [illegible]

قرى وفاقتى بين يديك (اللهم) انى اعوذ بك أن أفتقر فى غناك أو أضل فى هداك أو أذل فى عزك وأضام فى سلطانك أو أضطهد والامر اليك (اللهم) انك تعفو وتحب العفو [illegible] الاشياء اليك ما [illegible] بالذنب [illegible] اليك فرحما وعفوا [illegible] [illegible]